

Nr. 188 Aufzeichnung von Reichsminister Lammers. 10. Dezember 1937

R 43 II/1507, Bl. 44

Beginn:

Beginn:

[Fall des Landgerichtspräsidenten Fabig in Neiße¹]

1. Reichsleiter Bouhler übergab mir am 4. Dez. 1937 im Auftrage des Führers die Urschrift des Schreibens des Landgerichtspräsidenten in Neiße vom 26. Oktober 1937 an Frau Anna L[...] in Groß Neundorf bei Neiße² und übermittelte mir den Auftrag des Führers, der Reichsjustizminister möge dafür sorgen, daß der Landgerichtspräsident Fabig in Neiße binnen 24 Stunden seines Amtes enthoben werde.
2. Am 6. Dezember 1937 habe ich dem Führer in der Angelegenheit Vortrag gehalten und darauf hingewiesen, daß nach den gesetzlichen Bestimmungen³ der Reichsjustizminister zu dieser Amtsenthebung nicht berechtigt sei; eine Entfernung aus dem Amte und auch eine vorläufige Enthebung vom Amte sei nur in dem gesetzlich vorgeschriebenen Disziplinarverfahren zulässig; der Reichsjustizminister sei aber in der Lage, den Landgerichtspräsidenten sofort zu beurlauben und das Weitere dem Disziplinarverfahren zu überlassen. Der Führer erklärte sich damit einverstanden, daß in dieser Weise verfahren werde.
3. Am gleichen Tage suchte ich den Reichsjustizminister Dr. Gürtner auf und übergab ihm die Urschrift des zu 1 genannten Schreibens.
4. Am 7. Dez. 1937 sprach der Reichsjustizminister bei mir vor und teilte mir mit, daß er den Landgerichtspräsidenten Fabig zu sich bestellt, ihn sofort beurlaubt und ihm das Verfahren nach § 71 des Reichsbeamtengesetzes in Aussicht gestellt habe.
5. 2 Photokopien des zu 1 genannten Schreibens liegen bei.
6. W[ieder]v[orlage] in V[ortrags]M[appe]⁴.

¹ Zum Hergang des Falles und dessen Signalcharakter für die Einschränkung der richterl. Unabhängigkeit vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 192–195; HARTMANNSGRUBER, Zwangspensionierung, S. 404 f.

² Fotokopie: R 43 II/1507, Bl. 42 f. Mit diesem Schreiben hatte Fabig die genannte Frau, eine amtsbekannte, wegen Beleidigung des Gerichts bereits vorgewarnte Querulantin, auf ihre an Hitler gerichtete anmaßende Beschwerde in einer Armenrechtssache dahin beschieden, „daß der Führer mit Rücksicht auf die Unabhängigkeit der Gerichte nicht befugt ist, den Gerichten in Ansehung ihrer Entscheidung in der Frage der Armenrechtsbewilligung Weisungen zu erteilen“.

³ § 71 DBG, der die Zwangspensionierung eines Beamten aus polit. Gründen nur nach Abschluß eines förmli. Dienststrafverfahren zuließ, und § 171 DBG, der die Unabhängigkeit des Richters verbürgte; s. HARTMANNSGRUBER, Zwangspensionierung, S. 398 f.; MÜHL-BENNINGHAUS, Beamtentum, S. 179 f.

⁴ Noch am selben Tag trug Lammers Hitler diesen Sachstand vor; Anhang, FV 515*. Die weiteren Erhebungen des RJuM ergaben, daß es sich bei der Wortwahl Fabigs, den sein Vorgesetzter als absolut integer und auch die NSDAP als unzweifelhaft auf dem Boden des Nationalsozialismus stehend beurteilte, um einen einmaligen Fehlgriff handelte; der RIM sah die Voraussetzungen eines Verfahrens nach § 71 DBG ebenfalls nicht gegeben; R 43 II/1507, Bl. 45–53. Auf Antrag des RJuM entschied Hitler schließlich am 25. 2. 1938, daß Fabig „eine ernste Warnung erteilt wird, die indessen nicht die Form einer Dienststrafe zu erhalten braucht“; ebd. Bl. 55–68. Fabig blieb die Suspendierung erspart, sein Fall bestärkte Hitler jedoch in dem Willen, die Amtsenthebung oder jederzeitige Versetzbarkeit (vgl. Anhang, FV 472*) „unzuverlässiger“ Richter in Aufweichung der §§ 71 und 171 DBG zu erleichtern; s. Folgeband, Dok. vom 27. 4. 1938.

Berlin, am 10. Dez. 1937
L[ammers]

Zitierhinweis

Nr. 188 Aufzeichnung von Reichsminister Lammers. 10. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d188>